ODLUKA

O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

("Sl. list grada Užica", br. 52/2018)

Član 1

Ovom Odlukom uvode se lokalne komunalne takse (u daljem tekstu: komunalne takse) koje plaćaju pravna i fizička lica za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji grada Užica i utvrđuju se visina, olakšice, rokovi i način plaćanja.

Visina komunalne takse utvrđuje se taksenom tarifom koja je sastavni deo ove odluke.

Član 2

Komunalne takse uvode se za:

1. Isticanje firme na poslovnom prostoru;

2. Držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;

3. Držanje sredstava za igru ("zabavne igre"),

Član 3

Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

Član 4

Obaveza iz člana 1. ove Odluke nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta ili usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

Taksena obaveza traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluge.

Član 5

Komunalne takse se ne plaćaju za korišćenje prava, predmeta i usluga od strane državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave.

Član 6

Obveznici komunalne takse dužni su da podnesu prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse nadležnom organu najkasnije do 31. marta u godini za koju se vrši utvrđivanje komunalne takse.

Uz prijavu za utvrđivanje obaveze za isticanje firme na poslovnom prostoru obveznik podnosi i dokaz o visini godišnjeg prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Obveznik komunalne takse dužan je da svaku nastalu promenu prijavi nadležnom organu u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

U slučaju da obveznik ne podnese prijavu u navedenim rokovima nadležni organ će doneti rešenje na osnovu akta organa koji vrši upis u registar, kao i na osnovu podataka drugih nadležnih organa.

Član 7

Lokalna komunalna taksa iz člana 2. ove odluke utvrđuje se:

- u godišnjem iznosu za lokalne komunalne takse iz tačke 1. i 2. i

- srazmerno vremenu korišćenja za lokalnu komunalnu taksu iz tačke 3.

Član 8

Uplata prihoda od komunalnih taksi vrši se na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda propisane Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

Član 9

Sastavni deo ove odluke je Taksena tarifa utvrđena za pojedina prava, predmete i usluge.

U pogledu načina utvrđivanja komunalne takse, obračunavanja, zastarelosti, naplate, rokova za plaćanje, obračuna kamate, prekršajnih odredbi i ostalog, primenjuju se odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o porezima na imovinu, Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

U svemu ostalom što nije posebno regulisano ovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi.

Član 10

Utvrđivanje, naplatu i kontrolu komunalnih taksi iz člana 2. stav 1. tačke 1. i 3. vrši Gradska uprava za finansije.

Član 11

Područja, odnosno zone grada utvrđene su Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje gradskog zemljišta ("Službeni list grada Užica", broj 6/03, 4/04, 10/05, 6 - 1/06 i 1/10 i 25/10).

Član 12

Visina komunalnih taksi utvrđena ovom Odlukom može se izmeniti jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta grada za narednu godinu.

Izuzetno, visina komunalne takse utvrđena ovom odlukom može se izmeniti i u slučaju donošenja, odnosno izmena zakona ili drugog propisa kojim se uređuju izvorni prihodi jedinice lokalne samouprave.

Član 13

Novčanom kaznom u iznosu od 500.000 dinara kazniće se takseni obveznik - pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara preduzetnik koji u propisanom roku ne prijave postojanje osnova za plaćanje takse i ne plate taksu.

Za prekršaj iz stava 2. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.

Član 14

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list grada Užica" broj 42/16 i 43/17).

Član 15

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Užica", a primenjivaće se od 01.01.2019. godine.

TAKSENA TARIFA

Tarifni broj 1

Za isticanje firme na poslovnom prostoru (u daljem tekstu: firmarina) taksa se utvrđuje zavisno od vrste delatnosti, veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i po zonama, a srazmerno vremenu obavljanja delatnosti, i to:

1. Za pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika, srednja i mala pravna lica i preduzetnike, a obavljaju delatnost bankarstva, osiguranja imovine i lica, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, taksu plaćaju u godišnjem iznosu, i to:

- u prvoj A zoni 319.000,00 dinara
- u prvoj zoni 207.000,00 dinara
- u drugoj zoni 135.000,00 dinara
- u trećoj zoni 88.000,00 dinara
- u četvrtoj zoni 57.000,00 dinara
- u petoj zoni 38.000,00 dinara
- u šestoj zoni 24.000,00 dinara

1a. Za delatnost proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte taksa se utvrđuje u godišnjem iznosu, i to:

- za svaku poslovnu jedinicu, koja se nalazi uz magistralni put u iznosu od 319.000,00 dinara,

- za ostale poslovne jedinice zavisno od zone u kojoj se nalaze, u iznosima koji su navedeni u tački 1.

2. Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mikro i mala pravna lica (a ne obavljaju delatnosti pod tačkom 1. i 1a), a imaju godišnji prihod do 50.000.000,00 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru.

3. Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u srednja pravna lica, kao i preduzetnici, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000,00 dinara (a ne obavljaju delatnost pod tačkom 1. i 1a), plaćaju taksu u godišnjem iznosu, i to:

- u prvoj A zoni 64.000,00 dinara
- u prvoj zoni 58.000,00 dinara
- u drugoj zoni 45.000,00 dinara
- u trećoj zoni 39.000,00 dinara
- u četvrtoj zoni 32.000,00 dinara
- u petoj zoni 29.000,00 dinara
- u šestoj zoni 26.000,00 dinara

4. Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika pravna lica (a ne obavljaju delatnost pod tačkom 1. i 1a), plaćaju taksu u godišnjem iznosu, i to:

- u prvoj A zoni 96.000,00 dinara
- u prvoj zoni 91.000,00 dinara
- u drugoj zoni 87.000,00 dinara
- u trećoj zoni 82.000,00 dinara
- u četvrtoj zoni 77.000,00 dinara
- u petoj zoni 72.000,00 dinara
- u šestoj zoni 67.000,00 dinara.

5. Plaćanja takse iz ovog tarifnog broja oslobađaju se zanatske radnje starih zanata i domaće radinosti u smislu člana 3. i 4. Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata ("Sl. glasnik RS", broj 56/12).

6. Pravna lica i preduzetnici koja su na osnovu akta o registraciji registrovani kod nadležnog organa za obavljanje proizvodne delatnosti, plaćaju taksu utvrđenu ovim tarifnim brojem umanjenu za 20%, osim obveznika koji su registrovani za obavljanje proizvodnje hleba i peciva koji plaćaju taksu utvrđenu ovim tarifnim brojem umanjenu za 50%.

7. Pravna lica i preduzetnici koji delatnost obavljaju u više izdvojenih poslovnih jedinica, imaju umanjenje 50% na svaku sledeću istaknutu firmu, osim za delatnosti pod tačkama 1. i 1a. Prvom istaknutom firmom smatra se firma istaknuta na poslovnom prostoru u najvišoj zoni.

Ukoliko obveznik ostvaruje umanjenje po više osnova, maksimalno umanjenje ne može biti veće od 50% od obaveze koja bi bila utvrđena po ovom tarifnom broju.

NAPOMENA:

1. Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za sedište, predstavništvo i svaku poslovnu jedinicu, odnosno za svaku istaknutu firmu.

Firma u smislu ove taksene tarife jeste svaki istaknuti naziv ili ime koji upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu.

Ako se u jednom objektu nalazi više pravnih lica ili preduzetnika koji obavljaju određenu delatnost i imaju istaknutu firmu, taksa se obračunava i plaća za svaku istaknutu firmu.

2. Utvrđivanje, kontrolu i naplatu takse po ovom tarifnom broju vrši Gradska uprava za finansije.

3. Taksa se plaća tromesečno u roku od 45 dana od dana početka tromesečja na uplatni račun javnih prihoda broj 840-716111843-35.

Tarifni broj 2

Za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, plaća se komunalna taksa u jednokratnom iznosu na godišnjem nivou i to:

1) - za teretna vozila:	
- za kamione do 2 t nosivosti -	1.730,00 dinara
- za kamione od 2 t do 5 t nosivosti -	2.300,00 dinara
- za kamione od 5 t do 12 t nosivosti -	4.020,00 dinara
- za kamione preko 12 t nosivosti -	5.740,00 dinara
2) za teretne i radne prikolice (za putničke automobile) -	570,00 dinara;
3) za putnička vozila:	
- do 1.150 cm^3 -	570,00 dinara,
- preko 1.150 cm^3 do1.300 cm^3 -	1.140,00 dinara,
- preko 1.300 cm^3 do 1.600 cm^3 -	1.720,00 dinara,
- preko 1.600 cm^3 do 2.000 cm^3 -	2.300,00 dinara,
- preko 2.000 cm^3 do 3.000 cm^3 -	3.470,00 dinara,
- preko 3.000 cm^3 -	5.740,00 dinara;
4) za motocikle:	
- do 125 cm^3 -	460,00 dinara,
- preko 125 cm^3 do 250 cm^3 -	680,00 dinara,
- preko 250 cm^3 do 500 cm^3 -	1.140,00 dinara,
- preko 500 cm^3 do 1.200 cm^3 -	1.390,00 dinara,
- preko 1.200 cm^3 -	1.720,00 dinara;
5) za autobuse i kombi buseve 50,00 dinara po registrovanom sedištu;	
6) za priključna vozila: teretne prikolice, poluprikolice i specijalne teretne prikolice za prevoz određenih vrsta tereta:	
- 1 t nosivosti -	460,00 dinara,
- od 1 t do 5 t nosivosti -	800,00 dinara,
- od 5 t do 10 t nosivosti -	1.090,00 dinara
- od 10 t do 12 t nosivosti -	1.500,00 dinara,
- nosivosti preko 12 t -	2.300,00 dinara;
7) za vučna vozila (tegljače):	
- čija je snaga motora do 66 kilovata -	1.720,00 dinara,
- čija je snaga motora od 66 - 96 kilovata -	2.300,00 dinara,
- čija je snaga motora od 96 - 132 kilovata -	2.900,00 dinara,
- čija je snaga motora od 132 - 177 kilovata -	3.470 dinara,
- čija je snaga motora preko 177 kilovata -	4.610 dinara;
8) za radna vozila, specijalna adaptirana vozila za prevoz rekvizita za putujuće zabave, radnje i atestirana specijalizovana vozila za prevoz pčela 1.140,00 dinara.	

NAPOMENA:

1. Plaćanja takse iz ovog tarifnog broja oslobađaju se vatrogasna vozila, vozila MUP-a, sanitetska vozila, vozila za iznošenje smeća i pranje ulica.

2. Komunalna taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za putnička i druga prevozna sredstva invalidnih i hendikepiranih lica sa 80 i više procenata invalidnosti ako im vozilo služi za ličnu upotrebu.

3. Taksa iz ovog tarifnog broja umanjena za 50% plaća se:

- za vozila Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi,

- za putnička vozila dobrovoljnih davalaca krvi koji su 20 i više puta dali krv.

4. Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se jednokratno prilikom registracije vozila.

5. Organ nadležan za registraciju vozila ne može izvršiti registraciju motornog vozila bez dokaza o plaćenoj taksi.

6. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se na uplatni račun javnih prihoda broj 840-714513843-04.

Tarifni broj 3

Za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") (zabavne igre na računarima, simulatorima, video automatima, fliperima i drugim sličnim napravama koje se stavljaju u pogon pomoću novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste) plaća se taksa po aparatu u iznosu po 50,00 dinara dnevno.

NAPOMENA:

1. Obveznik takse iz ovog tarifnog broja je korisnik prostora (pravno lice ili preduzetnik-fizičko lice), koje drži-priređuje zabavne igre na osnovu akta nadležnog organa o registraciji delatnosti.

2. Takseni obveznik je dužan da prijavi držanje sredstava- aparata za zabavnu igru Gradskoj upravi za finansije, koja vrši utvrđivanje obaveze po ovom tarifnom broju.

Prijava sadrži ime i prezime korisnika prostora, adresu, vrstu, marku, tip i serijski broj aparata i vreme držanja aparata. Prijava se podnosi u roku od 15 dana od dana početka korišćenja aparata.

3. Taksa po ovom tarifnom broju plaća se u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o utvrđivanju obaveze, na uplatni račun javnih prihoda broj 840-714572843-29.